

חווה להזמנת שרותי תכנון לפרויקט

בין : שותפות קיצים איחוד עוסקים 55839565895 מרח' ארניא 32, תל אביב (להלן - המזמין) מצד אחד

א.מ.ג'י מסד גרופ

לבין : ~~מסד גרופ - מסד מרכז לחוות דעת חוממה בע"מ~~ ח.פ. 513202531 מרח' בר כוכבא 23 בני ברק 5126002

מצד שני

וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחווה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן עבור המזמין;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו :

מתחם קיצים תל אביב - כמפורט בנספח א המצ"ב.	"הפרויקט" "התכנית"/ "המקרקעין" -
שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.	"האתר" -
מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.	"היועצים" -
השירותים כמוגדר וכמפורט בחווה זה ובנספח ב'.	המתכנן"/ השירותים" - למחוק המיותר
מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חווה זה באופן כללי או למטרה מסוימת, וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור. מקום שמדובר בחווה זה במזמין - גם המנהל במשמע.	"המנהל" -
חווה זה על נספחיו.	"החווה" -
כהגדרתו בחוק הפירושים לרבות כל הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.	"הדין" -
כמוגדר בנספח א'.	"הרשות המקומית" -
כמוגדר בנספח א'.	"חווה הפיתוח" -

1.2 הכותרות בחווה זה לא ישמשו בפירוש.

הכותרות בחווה זה לא ישמשו בפירוש.

1.3 הנספחים לחווה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

- נספח א' - תנאים מיוחדים: נתוני הפרויקט, שכ"ט, שלבי תשלום ולוח זמנים
- נספח ב' - פירוט שירותי המתכנן.
- נספח ג' - מפרט של הדירות המיוחדות (לשווק בשוק החופשי).

א.מ.ג'י מסד גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות קיצים
החתימה

- נספח ה' - ביטוח
נספח ו' - הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות
נספח ז' - הצהרת היעדר תביעות.

2. שרותי המתכנן

- המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שרותי המתכנן. מוסכם ומותנה והמתכנן מצהיר ומתחייב כי:
- 2.1 המתכנן מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שרותי המתכנן, כי הינו מורשה על פי דין למתן שרותי המתכנן, לרבות עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958, כי הוא בעל הכישורים, הרשיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצוע שרותי המתכנן ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה זה.
- 2.2 ידוע למתכנן ששרותי המתכנן עפ"י חוזה זה הינם לשלבים או קטעים בפרויקט, כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת עפ"י שיקול דעתו, והם ינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספחים א'-ג'. המתכנן מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה.
- 2.3 המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן במומחיות וברמה מקצועית גבוהה, עפ"י כללי המקצוע המחמירים, בנאמנות למזמין, בהתאמה להוראות ודרישות כל דין והרשויות המוסמכות ולהנחת דעת המזמין, והכול תוך שמירת על לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית שיקבעו על ידי המזמין (לאחר קבלת התייחסות המתכנן) בסבירות.
- 2.4 המתכנן יתבסס ביצוע שרותי המתכנן, על הוראות חוק התכנון והבניה, המפרט הכללי (הספר הכחול), תוכניות המתאר החלות, הנחיות התכנון של הרשות המקומית (כשישנן) הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות המפורטים בנספח א' ו/או שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.
- 2.5 המתכנן יבצע את שרותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תוך תאום ובפיקוח המזמין, בתאום עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום התכנון וביצוע שרותי המתכנן, הכול כפי שיקבע ע"י המנהל. המתכנן יהיה אחראי לתאום שרותי המתכנן והתוכניות עם כל התכנון של היועצים השונים ועם הדרישות עפ"י כל תקן ועפ"י כל דין, לרבות המפרטים לפי חוק המכר (דירות) 2008, ועם דרישות הרשויות השונות. המתכנן ישתתף בישיבות התאום בתחום עבודתו, במשא התקינה.
- 2.6 המתכנן ישמור על נהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.7 המתכנן ייתן למזמין כל יעוץ מקצועי וסיוע שיתבקש, לרבות בקשר לכל טענה או תביעה שתוגש בקשר עם השירותים הניתנים עפ"י הסכם זה, למעט מתן חו"ד מקצועית במסגרת הליכי תביעה או בוררות.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד אתו ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 להסרת ספק, במקרה שהמתכנן מורכב ממס' יחידים או גופים, מובהר כי זכויות והתחייבויות יחיד המתכנן על פי חוזה זה הינן יחד ולחוד והמתכנן מהווה גוף אחד מבחינת המזמין. בגדר כך, מוצהר כי המזמין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לפנות למי מיחיד המתכנן לכל דבר ועניין על פי החוזה לרבות לעניין ביצוע ותשלומים והאמור יחייב את כלל יחיד המתכנן.
- 2.10 המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי "המזמין", וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם ביצוע שרותי המתכנן, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר המתכנן כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי המתכנן, אצל המזמין.
- 2.11 המתכנן מתחייב לעבור על כל התכניות מושא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שרותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניתו באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' ועפ"י הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה כאמור. ידוע למתכנן כי בפרויקט תופעל מערכת שיתוף קבצים, הוא מתחייב להתנהל רק דרך המערכת גם לנושא של הזמנת והפקת תכניות. ככל שלא יפעל כאמור, יחוייב בעלות הנפקת התכניות.

מסד גרפ

א.מ. גיי מוסד גרפ בע"מ
פ.ח. 02531132

שותפות קיימים

2.12 המתכנן לא יגיש ליועצים, לקבלנים ולכל גורם אחר הקשור בביצוע הפרויקט כל שרות הקשור בפרויקט במישרין או בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמזמין. למען הסר כל ספק, לא יהא כל קשר בין המתכנן לקבלן/ים שלא במסגרת הרשאת המפקח מטעם המזמין.

2.13 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף פעולה עם המתכננים האחרים, ככל שיידרש.

2.14 למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם במפורש כי על שרותי המתכנן לפי חוזה זה לא יחולו הוראות "הסכם עם מתכנן" ו/או "התעריף" של אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בישראל ו/או כל חלק מהם.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע שרותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד כראוי ובאופן שיאפשר לו לבצע את שרותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה, וככל שנדרש יגדיל את צוות עובדיו על מנת לעמוד בדרישות ובלוחות הזמנים מטעם המזמין.

3.2 המתכנן מתחייב שהרכבם המקצועי של צוות עובדיו יתאים לביצוע שרותי המתכנן ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שרותי המתכנן.

3.3 נמחק.

3.4 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בספח א', מנהל הראשי של המתכנן למטרת ביצוע החוזה (להלן - "המתכנן הראשי"). החלפת המתכנן הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין.

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המתכנן הראשי בראש צוות התכנון, יפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון ויהיה מעורב אישית בפקוח על ביצוע שירותי התכנון וביצוע החוזה, ויקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש. המתכנן הראשי יעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשרותים לא יינתנו ע"י המתכנן הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.2 ו-12.3 להלן.

3.5 למזמין הזכות לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם זה אושר תחילה ע"י המזמין, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין. החלטות המזמין בדבר אשור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המתכנן מהתחייבויותיו ואחריותו עפ"י חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המנהל או המזמין אחריות או תבות כלשהי.

3.6 המתכנן מתחייב לצייד את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן, לתחזקו ולחדשו כנדרש, הכל על חשבונו. המזמין לא ישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 המתכנן לא יתן ולא רשאי ליתן הוראות או הנחיות במישרין לקבלן הראשי או לקבלני העבודות או לנהל עימם מו"מ ביחס למחיר/ים או דרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחיר/ים - שלא באמצעות המזמין, אלא אם ובמידה שיוסמך לכך בכתב ע"י המזמין.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי המתכנן כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן ולבדוק את טיב הביצוע של שירותי המתכנן. כמו כן רשאי המנהל לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל עם דרישתו בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנשאים

מסד גרופ

א. גיימסד גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות קיימס

והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.

אין בהפעלת סמכויות המנהל עפ"י חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבות כלשהי עפ"י חוזה זה. אישור המנהל לתכניות כלשהן, בין בתכנון מוקדם ובין בתכנון סופי, לא יפטרו את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של תוכניות כלשהן, ככל שהדבר ידרש.

המתכנן ימסור למנהל לאישורו את כל התוכניות ואלה לא תחשבנה למושלמות עד לאישור ע"י המנהל. העביר המנהל למתכנן את הערותיו לשירותים, יתקן המתכנן את התוכניות ותוך זמן סביר בהתחשב בשלב העבודה ולוח הזמנים, כפי שיקבע המנהל.

אשר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכיןם או לתקנם בהתאם לחוזה זה, אין בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושילבי בצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח א' (להלן: "לוח הזמנים"). כל שרות הכלול בשירותי המתכנן אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח בצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בבצוע תכנון קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח א' אלא אם כן קיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן כי התחייבויות המתכננים האחרים ו/או היועצים ו/או הקבלנים ויתר הגורמים, מוטנות בכך שסופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים לביצוע העבודות שהיו מצורפים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בבצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או עקב תנאים או נסיבות שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו והוא לא יכול היה למונש (להלן יתדו: "סיבה מצדיקה");

6.5.2 המתכנן הודיע למנהל מידית על אירוע סיבה מצדיקה ועל משך העיכוב הצפוי;

6.5.3 המנהל אישר כי האירוע הינו אכן סיבה מצדיקה לעיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוטנה בזה במפורש כי אחור בבצוע עבודות תכנון ע"י מתכננים אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי המתכנן, אלא באשור המנהל בכתב.

6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית על כל עיכוב עתידי צפוי, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7 בכל מועד שיידרש על ידי המזמין או ע"י מנהל הפרויקט, ימסור מתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן.

6.8 המנהל רשאי לבקר בזמן סביר ובתאום במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן בצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי החוזה.

מסד גרופ

א.מ. גי.מ.ס.ד. גרופ בע"מ

513202531 ח.פ.

שותפות היצירה

.7

7.1

7.2

7.2.1 הדפסות בתוויין.

7.3

7.4

7.5

.6

.8

שיתפות קייצ'ס

מסד גרופ

אמ. ג'י. מוסר גרונס לונדון

513202531 .5.7

- 8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בס"ק 8.2 להלן, למעט עבור שינויים מהותיים – באישור המזמין מראש.
- 8.2 נדרשו השינויים לאחר ביצוע שלב התכנון שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספח ב' או ג', ובצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על המתחייב מביצוע שרותי המתכנן – אלמלא ביצוע השינויים, זכאי המתכנן לפיצוי בגין העבודה הנוספת שבצע בשינויים הנ"ל, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה לא יהיו שינויים כאלה עילה לשלוח הזמנים, אלא באשור המנהל בכתב. (לעיל ולהלן: שינויים מהותיים).
- 8.3 למרות האמור בס"ק 8.2 לעיל לא יגיע למתכנן תשלום נוסף כלשהו בגין שינויים שהצורך בביצועם טבע מ:-
- 8.3.1 טעות או לקוי בתכנון ו/או באומדן של מתכננים אחרים הקשורים במתן שירותים עפ"י הסכם זה.
- 8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.
- 8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

9. אחריות וביטוח

- 9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות החוזה במומחיות, במיומנות, בזהירות ובכמה מקצועית גבוהה, והוא אחראי מכל הבחינות למעשים ולמחדלים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י כל מי שהועסק על ידו או מטעמו בביצוע שירותי המתכנן.
- 9.2 אישור ע"י המזמין של תכניות, או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הנחיות או הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה לטיב התכנון ולהתאמתו לדרישות לפי חוזה זה, ואין בו כדי להטיל על המזמין או מי מטעמו אחריות כלשהי בקשר לטיב השירותים.
- 9.3 המתכנן יהיה האחראי על פי דין לכל נזק לגוף או לרכוש ולכל הפסד וכל הוצאה שיגרמו למזמין ו/או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או ליקוי כלשהו בביצוע שירותי המתכנן או אי ביצוע בהתאם להוראות ולדרישות לפי חוזה זה, או כתוצאה מהם או בקשר אליהם. המתכנן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין על פי פס"ד חלוט של בית המשפט ובלבד שנתנה למתכנן הודעה בזמן וההזדמנות להתגונן. בגין כל נזק, הפסד או הוצאה כאמור, לרבות הוצאות משפט סבירות (אם היו), וזאת בתוך 30 יום מקבלת דרישה ראשונה בכתב מהמזמין, המפרטת את הארוע, סכומי הנזק או ההוצאות הנדרשים מהמתכנן לכיסוי הנזקים וכנגד פסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות המתכנן ו/או המחייב את המזמין ו/או מי מטעמו בתשלום החל על המתכנן על פי הסכם זה ו/או הדין. המזמין יעביר למתכנן העתק מכל כתב תביעה שיתקבל אצלו בקשר עם האמור בסעיף זה תוך זמן סביר מקבלתו אצל המזמין. מוסכם כי עד לתשלום סכום הפיצוי ע"י המתכנן - יראו אותו כחוב המגיע מהמתכנן למזמין על פי חוזה זה.
- 9.4 כל הפעולות, המעשים והמחדלים של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, לרבות כל הקשור או נובע מכך, יחשבו כמעשה או מחדל של המתכנן כקבלן עצמאי הפועל על סיכנו ועל אחריותו ובשום מקרה לא יחשב ולא יראו את המתכנן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו כעובד של המזמין או כשליח או כמי שפועל מטעם המזמין ו/או באחריות המזמין. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן לפי חוזה זה, מובהר כי אין באחריות המתכנן מושא הסכם זה כדי לגרוע מחבותו של צד שלישי ו/או כל צד אחר ככל שישנה.
- 9.5 ביטוח – מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן כאמור לעיל המתכנן מתחייב לקיים את הוראות "נספח ה", נספח הביטוח המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו הראשונה של המזמין – את כל מפרטי המכר שיתבקש, ובכללן כל המסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ב' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת למסמכים שאינם בידו יערכם המתכנן בכל ההקדם האפשרי וימסרם למזמין.

מוד גרופ

א.מ. גי.מ.ש. גרופ בע"מ
513202531 פ.ח.

חותמות קיימים

- 10.2 עם גמר ביצוע שרתי המתכנן ימסור המתכנן למזמין את כל התכניות כשהן מעודכנות, למעט שינוי דיירים, על גבי מדיה אלקטרונית (דוא"ל או מדיה אלקטרונית אחרת שיקבע המזמין) המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות ודיסק או מדיה אלקטרונית אחרת כנ"ל כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכול לפי העניין.
- 10.4 לפי דרישת המזמין ימסור המתכנן למזמין במספר לאמור לעיל סדרה אחת של אורגניזם או סמי אורגניזם, לפי בחירת המזמין, של כל מפרטי המכר כשהם מעודכנים כאמור לעיל. כמו כן חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים את התכניות בקבצי מחשב ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן, בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעבור מסירת התכניות במדיה אלקטרונית למזמין עפ"י סעיף זה לעיל.
- 10.6 זכות הקניין, בכל התכניות שייכת למזמין ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הזכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יעצים אחרים ואף לשמור בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. כל האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות חל גם לגבי זכות היוצרים לגביהן, במידה וקיימת, בכל הקשור לשימוש בתוכניות לצורכי הפרויקט, לרבות הזכות לבצע שינויים בתכנון או בביצוע, בכל עת. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ולא ביצוע של פרויקט אחר כלשהו, ללא הסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

מוסכם ומותנה במפורש כי:

- 11.1 מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו בביצוע שרתי המתכנן על פי חוזה זה יעשו על ידו ולא ע"י מי מטעמו, עבורו, על חשבון ועל אחריותו הבלעדית.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ולא בין המזמין לבין מי מהעובדים ו/או המועסקים על ידו ו/או מטעמו של המתכנן ואין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. כמו כן מובהר במפורש כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות המגיעה לעובד עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו החל על עובד.
- 11.3 המתכנן ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסימום והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כנגד המזמין בקשר לכך.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב כי הוא ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והבטוח הלאומי שהוא חב בגין קבלת שכר המתכנן.
- 11.5 המתכנן ישא וישלם לבדו ובאחריותו את כל התשלומים והזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם ידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מעובדי המתכנן ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הטבעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יוטלו או יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט ע"ד.

12. סיום החוזה או ביטולו

- 12.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כן למתכנן. ניתנה ע"י המזמין הודעה כאמור - יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה, אשר לא יהיה לפני תום - 14 יום מיום משלוח ההודעה (להלן - "מועד סיום החוזה").

מסד גרופ

א.מ. ג'י.מ.ס.ד. גרופ בע"מ
ח.פ. 51202531

שותפות קייצ'ס

12.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בהתאם לאמור בחוזה זה, בעד אותו קטע מהפרויקט ו/או משלב/י ביצוע שרותי המתכנן שבוצע עד למועד סיום החוזה.

במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספח ג' לאותו קטע ו/או שלב, כפי שיקבע המזמין.

12.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1 לעיל - לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי כנגד המזמין, פרט לתשלום לפי האמור בס"ק 12.2 לעיל, שיהווה תשלום לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור לעיל שישולם כנגד חתימת כתב העדר תביעות לפי נספח ז'.

12.4 נמחק.

12.5 במקרה שהחוזה יבוא לידי גמר עקב הפסקת העבודות בפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות עפ"י הוראות כל דין או צו מרשות מוסמכת) יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.2 לעיל ויחולו הסעיפים 12.3 לעיל.

12.6 מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף זה לעיל, זכאי המזמין לבטל את החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.6.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.6.2 המזמין התרה במתכנן שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיימה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיימה לפי לוח הזמנים, תוך המועד שדרש המזמין.

12.6.3 המתכנן הראשי אינו עוסק בביצוע שרותי המתכנן.

12.6.4 המתכנן הפר את הוראות סעיף 7.5 לעיל.

12.6.5 נבצר מהמתכנן או מי מטעמו לקיים את החוזה מסיבת מחלה או סיבה אחרת כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו הוראות ס"ק זה בכל מקרה שהמתכנן הראשי נפטר או נעשה בלתי כשר לביצוע שרותי המתכנן או הוכרז בלתי כשר לפעולה משפטית, או במקרה שנגד המתכנן או המתכנן הראשי הוצא צו לכינוס נכסים או פשיטת רגל או פרוק, ומקרים כיו"ב.

12.6.6 חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.7 בוטל החוזה עפ"י הוראות ס"ק 12.6 לעיל, יגיע למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או משלב/י שרותי המתכנן שהוא בצע עד לבטול החוזה לפי האמור בס"ק 12.2 לעיל, ויחולו הוראות ס"ק 12.3 ו-12.4 לעיל.

12.8 התשלום של יתרת השכר עפ"י הוראות סעיף זה לעיל, בין במקרה של סיום החוזה ובין במקרה של ביטול, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידייו את כל מפרטי המכר כנדרש עם סיום החוזה ו/או כנדרש בהתאם לשלב בו בוטל החוזה בהתאם לאמור בסעיף 6 בנספח א', והמתכנן יחתום על הצהרה לסילוק תביעות לפי נספח י' לחוזה זה, ועד לביצוע האמור לא חייב המזמין לבצע את התשלום לפי ס"ק 12.2 הנ"ל.

12.9 בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר או ביטולו כאמור לעיל, יהיה המזמין זכאי למסור לאלתר את ביצוע המשך או השלמת שרותי המתכנן לאחר/ים, ולהשתמש ללא הגבלה בתוכניות שביצע המתכנן במסגרת שרותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך מראש ולא יהיה זכאי לתמורה או תשלום מסף בגין שימוש כאמור. יובהר כי היתר השימוש בשרותי המתכנן מוגבל וכפוף לפרויקט שלשמו הוכנו בלבד.

12.10 כל אימת שהמתכנן לא יבצע התחייבות מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולא יבצעה גם לאחר קבלת התראה בכתב בקשר לכך, יהיה המזמין זכאי לבצע את ההתחייבות באמצעות בעל מקצוע אחר, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי החוזה ו/או לפי הדין. השתמש המזמין בשרותי בעל מקצוע אחר לביצוע התחייבות המתכנן כאמור לעיל, יהיה המזמין זכאי לגבות מהמתכנן את הוצאותיו בעניין ולנקותן ו/או לקדזן מכל סכום שיגיע ממנו למתכנן.

13. העברת זכויות

13.1 תנאי עיקרי יסודי הוא כי שרותי המתכנן יינתנו ע"י המתכנן הראשי, כאשר המתכנן הראשי יעמוד ויפקח באופן ישיר על עובדיו.

מסד גרופ

א.מ. גיי משרד גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות קיצים

13.2 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.4 ניתנה הסכמת המזמין לבקשת המתכנן לפי ס"ק 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייביותיו לפי החוזה ומזכויות של המזמין על פיו, ובמיוחד אין בכך כדי לשחרר את המתכנן הראשי מתפקידיו והתחייביותיו. המתכנן ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח העברה שאושרה לפי הוראות ס"ק 13.1 או 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, ע"י מתן הודעה בכתב למתכנן ולא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן, אולם המזמין יישאר ערב למילוי התחייבויות הנעבר. אף על פי כן, במקרה כזה, ראשי המתכנן להתפטר ולקבל שכר ע"פ הוראות סעיף 12.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1 שרותי המתכנן יחשבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.2 החוזה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, וזאת החל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן.

14.3 עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למתכנן כי הושלמו שרותי המתכנן עפ"י החוזה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשרותי המתכנן לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או המנהל או מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשרותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. המתכנן יפעל בהתאם לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את העובדים בשרותו בקשר עם ביצוע שרותי המתכנן עפ"י חוזה זה על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכל במדיה ממוחשבת המצוי בידיו והמת"חס לפרויקט, אשר נערך על ידו בביצוע שרותי המתכנן עפ"י חוזה זה ו/או בקשר לכך.

16. ייתור על זכויות מצד המתכנן

מוסכם ומותנה במפורש כי:

16.1 אם המזמין ישתמש כדין בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או קצתו, הרי פרט לזכותו של המתכנן לקבלת השכר לפי ס"ק 12.2 לעיל, לא תהיה למתכנן עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות), פגיעה במוניטין או הפסד, לרבות הפסד רווח, העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה. מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בתוכניות שביצע המתכנן במסגרת שרותי המתכנן על פי חוזה זה ועבור פרויקט זה בלבד.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל או למנוע או להפריע המשך ביצוע שרותי המתכנן ע"י מתכנן אחר, והוא מתחייב, כי על פי דרישת המזמין, הוא ישתף פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך תכנון וביצוע הפרויקט עד להפסקת עבודתו ויבצע חפיפה נאותה עם המתכנן החליפי.

מסד גרופ

א. מ. גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות קיצים

16.3 המפרטים ומסמכי התכנון שהפיק המתכנן לפי חוזה זה הינם רכושו של המזמין, מעת השלמתם, כולן או מקצתן, ככל ששולם שכרו של המתכנן על פי הסכם זה. למתכנן אין זכות לעכב מסירת התוכניות ו/או מסמכי התכנון למזמין, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן, ובמיוחד אין לו זכות עיכובן על התוכניות ו/או מסמכי התכנון.

16.4 המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות שהן להפסיק את ביצוע שירותי המתכנן או להימנע ממסירת התוכניות למזמין ו/או ביצוע שאר שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא, ואם הוא חפץ להגיש לבית המשפט המוסמך תביעה כלשהי נגד המזמין, הוא זכאי לעשות כן רק לאחר השלמת ביצוע שירותי המתכנן ו/או עם סיום החוזה ומילוי התחייבויותיו הקשורות לסיום החוזה, לפי המקרה, ואלה יהיו תנאי מוקדם לזכות המתכנן להגשת תביעה כאמור.

17. שונות

17.1 המתכנן הראשי במשרד המתכנן מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית עפ"י החוזה ואחראי כלפי המזמין לבצוע התחייבויותיו והתחייבויות המתכנן לפי החוזה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המתכנן הראשי לבצע את השירותים באמצעות עובדיו בפקוחו האישי.

17.2 צד אשר יפר אן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים את התחייבויותיו או מוכן לקיימן (בכפוף לקיום התחייבויות הצד האחר) על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים עפ"י הדין, והכל בכפוף להוראות חוזה זה.

17.3 למניעת ספק, מוצהר בזה במפורש כי עיכוב בהשלמת שירותי המתכנן ו/או עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות ונזקים בהקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט עקב אי עמידה בלוח הזמנים וכי הוא יהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט יהיה נובע מאי עמידתו בהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

17.4 למזמין תעמוד זכות קיזוז על פי דין.

17.5 מוסכם במפורש כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י החוזה מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י החוזה שעליו לקיים עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, בקשר עם מתן שירותים עפ"י הסכם זה, עד לאחר שהמתכנן יקיים את התחייבויותיו כאמור.

17.6 למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר במפורש כי הוראות "תקנון שירותי המתכנן" ו/או הוראות "התעריף" ו/או הוראות "הסכם עם מתכנן" של אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בישראל לא יחולו על ההתקשרות לפי הסכם זה ולא ישמשו לצורך פירוש.

17.7 לא יראו בהתנהגות צד כלשהו משום ויתור על זכות מזכויותיו עפ"י החוזה ו/או עפ"י הדין אן ויתור או הסכמה מצדו להפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה ע"י הצד האחר, או כהסכמה לדחייה או לארכה לבצוע של כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא בחוזה זה, אלא אם הויתור או ההסכמה כאמור נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל –

17.7.1 הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.7.2 לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכות הנתונה להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה ו/או עפ"י הדין.

17.8 במידה והמתכנן או המזמין כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי הצד האחר למילוי התחייבויות אותו צד לפי חוזה זה.

מסד גרופ

א.מ. גיי מוסד גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות קיצוץ

17.9 לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט בלעדית בכל ענין ודבר הקשור בחוזה זה ו/או ביצועו.

17.10 חוזה זה על נספחיו יחייב את הצדדים אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת חוזה זה בצד שמותיהם. כל הודעה שתשלח ע"י צד למשנהו לפי הכתובות הנ"ל תחשב כנמסרת לצד האחר בתום 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום ואם נמסרה ביד תחשב כנמסרת למקבל ביום מסירתה.

18. ידוע למתכנן, כי הפרויקט הינו פרויקט מסוג התחדשות עירונית אשר הוצאתו לפועל תלויה בהתקיימותם במצטבר של מספר תנאים מתלים. בהתאם לכך ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לחוזה, יהא המזמין רשאי בכל עת שהיא, לפני תחילת מתן השירותים ואף לאחר תחילת ביצועם ובמהלכם להביא לסיומו של חוזה זה לאלתר בשל אי התקדמותו של הפרויקט או הפסקתו או אי הוצאתו לפועל וזאת בהודעה בכתב למתכנן. במקרה של סיום ההתקשרות לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 12.2-12.4 (כולל) – 12.8 לחוזה.

ולראיה באו הצדדים על החתום: -

המתכנן

המזמין

נספח א**התנאים המיוחדים לחוזה עם המתכנן**

1. **"הגדרות - בסעיף הגדרות בחוזה - יקראו ההגדרות כמפורט להלן: -**
- 1.1 הפרויקט" - גוש 6636 חלקה 743,744 בתל אביב רח' קיציס 17-26, כ- 180 יח"ד ב-4 בניינים בני 12 קומות, מרתפי חניה, שטחי ציבור ומבני עזר.
- 1.2 "המנהל" - סמנכ"ל הנדסה של המזמין או מי שימונה מטעמו.
- 1.3 "הרשות המקומית" - תל אביב
2. **שרותי המתכנן -**
- 2.1 בקרת תכנון והכנת מפדטי מכר בפרויקט הכולל 180 יח"ד, שטחים ציבוריים, לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה, מבנה מכירות וכד').
3. **המנהל הראשי וראש הצוות במשרד המתכנן: יצחק לזר.**
4. **ביטוחים:**
- 4.1 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא נופל מ- 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה. סכום השתתפות העצמית של המבוטח לא יעלה על 40,000 ₪.
- 4.2 ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות שלא נופל מ- 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
- 4.3 ביטוח אחריות מעבידים בגבול אחריות שלא נופל מ- 20,000,000 ₪ לאירוע ולתובע.
5. **שכר המתכנן:**
- 5.1 שכר המתכנן יהא: 108,000 ₪ ויחושב בהתאם בהתאם לפירוט שלהלן:
- | תיאור העבודה - בקרת תכנון עבור 180 יח"ד | סה"כ שכר ב-₪ |
|--|--------------|
| עבור בקרת תכנון וכתובת מפדטי מכר 600 ₪/יח"ד * 180 יח"ד | 108,000 |
| סה"כ כללי | |
- 108,000
- 5.2 שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר להלן.
- 5.3 שכר המתכנן ישולם בהתאם להתקדמות ביצוע שירותי המתכנן, בכל קטע ובכל שלב, לפי המפורט להלן.
- 5.4 המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חוזה יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה. החשבון יבדק ויאושר ע"י החברה. תשלום החשבון יבוצע ב- 1 לחודש שלאחר תום שני 45 יום מסוף החודש בו הוגש החשבון. הפרשי הצמדה ישולמו בין המדד הבסיסי למדד הידוע ביום הגשת החשבון.
- 5.5 שכר המתכנן אינו כולל מע"מ, שישולם בנוסף, לאחר המצאת חשבונית מס כדין.

מסד גרופ

א.מ. גי.מסד גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות קייס

30%	עם הגשת מפרט מכר בסיסי לאישור המזמין/יועצים
20%	עם הגשת יתר המפרטים לאישור לאחר התאמתם לשאר הטיפוסים
10%	עם הגשת דו"ח בדיקת תכניות מכר – סבב 1
25%	עם הגשת הערות לתכניות אדריכליות (בבדיקת תכנית הגשה יאושר 15%)
10%	עם הגשת דו"ח בקרת תכנון לאחר התייחסות יועצים – סבב 2
5%	עם עדכון סופי של תוכניות ומפרטים לאחר קבלת היתר בנייה, או בחלוף 60 ימים מקבלתו, לפי המאוחר.

ולראיה באו הצדדים על החתום: -

היועץ

המזמין

נספח "ב"

בקרת תכנון

1. בדיקת תכניות האדריכלות (עבודה), מוקדמות וסופיות (שטחים פרטיים, משותפים לרבות פיתוח) בהתאמה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) התש"ל 1970, הל"ת הוראות למתקני תברואה, תקנות לבניית מרחבים מוגנים, רשימת מסגרות, אלומיניום ונגרות, פרטי בנין, תקנים ישראליים רלוונטים וכללי המקצוע המקובלים.
2. המלצות לשיפור התכנון עפ"י הניסיון המצטבר בפרויקטים דומים.
3. בדיקת תכניות מכירה (מצג פרסומי שיווקי).
4. בדיקת תכניות מכר (בהתאמה לדרישות צו המכר דירות – החדש).
5. בדיקת תכניות מכר בהתאמה לתכניות העבודה.
6. וידוא הטמעת הערותינו ע"י המתכננים/יועצים במסמכים השונים לפי העניין.
7. השתתפות בישיבות יועצים עפ"י הצורך לנושאים הקשורים בעבודת המתכנן וכן סיוע בתחום, התקנות, התקנה וכללי המקצוע המקובלים.
8. בדיקת שינויי דיירים (לתכנון אדריכלי בלבד) – במידה וידרש ישרום 350 ש/יח"ד

בקרה/כתיבת מפרטי מכר

1. כתיבת מפרטי מכר (לפי מסמך משופר שנערך על ידנו הכולל: תיאור הבנין, חלוקה לטיפוסי דירות, תגמירים, הנחיות ואזהרות). בהתאמה לדרישות צו המכר דירות החדש.
- להסרת ספק מובהר בזאת כי רשימת הפעולות המנויות והמפורטות לעיל, אינן בבחינת רשימה ממצה, וכי המתכנן יבצע, בנוסף להן, כל עבודה נוספת אשר תתבקש על ידי המזמין, הנדרשת על מנת לספק את שירותי המתכנן עפ"י הסכם זה, אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 8.2 להסכם.

המתכנן

המזמין

מסד גרופ

א.מ. גיי משה גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות קיצים

נספח ה' - ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" -

"מבקש האישור" - אזורים בנין (1965) בע"מ ו/או חברות אחיות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל.

"השירותים" - כמפורט בהסכם / טופס ההזמנה

מבלי לגרוע מאחריות ומתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 7 שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים בסעיף 0 להלן (להלן: "ביטוחי המבוטח").

מוסכם כי ככל שהמבוטח אינו חברה בע"מ ואינו מעסיק עובדים, רשאי המבוטח שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף 0 להלן, בכפוף להתחייבות המבוטח כי ככל ויועסקו בעתיד עובדים על-ידי המבוטח, ירכוש המבוטח את הביטוח האמור בסעיף 0 להלן בטרם העסקת עובדים כאמור.

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 7 ימים לפני מועד תחילת השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק חהון, ביטוח וחיסכון 2019-1-6 (להלן: "אישור ביטוחי המבוטח").

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקף לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 0 לעיל.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות נספח ביטוח זה. אישורי הביטוח שצורפו לנספח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועד, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח.

מסד גחפ

א.מ. גי.מסד גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שותפות היצוי

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערך על-ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבוטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שיערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים, עקב נזק לרכוש כאמור (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם), וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לאור הפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי המבוטח רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב, במלואו או בתלקו, כמפורט בסעיף 8.4. להלן, ובלבד שהפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

למען חסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

ביטוחי המבוטח:

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

המבוטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. ביטול חריג אחריות מקצועית מבוטל בזאת לעניין נזקי גוף.

הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטוחה על-פי דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי - צד שלישי (רכוש) עד לסך 1,000,000 ₪.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

גבול אחריות: 4,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות מעבידים

המבוטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס - 1980, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

גבול אחריות: 20,000,000 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית

המבוטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי

מסד גרופ

א.מ. ג'י.מסד גרופ בע"מ
513202531 ח.פ.

שותפות קיימס

נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.

הביטוח יכלול תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטוח או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

גבול אחריות: _____ ש"ל לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוח אש מורחב

המבטח את רכוש ו/או ציוד המבוטח המובא על-ידי המבוטח לאתרים בהם ניתנים השירותים ו/או המשמשים את המבוטח לצורך מתן השירותים, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב.

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי "ביטוחי מנוביטי" / "פסגה" / "אילון ביטוחי" / "הראל ביטוחי". חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הקבלן על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.

המבטח מוותר על זכות התחלופ כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור על זכות התחלופ כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

הפרה של איזה מהוראות נספת בטוח זה תתווה הפרה יסודית.

מסד גרופ

א.י. מסד גרופ בע"מ

ח.פ. 513202531

שותפות קיצים



תאריך :

לכבוד

נספח ו'

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד _____ הפועל בשם _____ המספק שירותים ל - _____, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן :

1. אני מועסק על ידי _____, המבצעות עבורכם שירותי תכנון בפרויקט _____.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל _____ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן :
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב וראו בכל כלי וראו אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם וצאו לפרויקט הנ"ל וראו לשירותים הניתנים לכם ע"י _____.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם : _____
ת.ז. : _____
כתובת : _____

*מחק את המיותר

מסד גרופ

א.מ. גיימס גרופ בע"מ
ח.פ. 513202531

שנתפז קיצוץ



נספח "ז"

דוגמא לנוסח הצהרת מנהל הפרויקט בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ג.א.ב.,

אנו הח"מ מצהירים בנאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר _____ עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקיז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקיז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו /ראו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מסד גרופ

א.ב. גיי מסידי גרופ בע"מ
ח.פ. 19202531

שותפות קייס

